

SESION ORDINARIA

122-2022

Sesión ordinaria número 122-2022 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurríque, al ser las 18 horas con 30 minutos del 15 de noviembre de dos mil veintidós Con la asistencia de los señores (as):

Presidente Municipal: José Carlos Vindas Ureña.

Concejales Propietarios: Mario Moya Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez y Andrea Sánchez Vega.

Concejales Suplentes: Carlos Fonseca Brenes, Cristopher Sánchez Corrales y Martín Salas Casasola.

Vice Intendenta Municipal: Rocío Portuguese Araya-Vice intendenta Municipal

Ausencias justificadas.

Wilberth Quirós Palma-Intendente Municipal.

Liz Amadelys Morales Rodríguez-Sindica Suplente.

Héctor Agüero Luna-Concejal Propietario.

Ausencias injustificadas.

No hubo

Secretaria: Hazel Saborío Calderón

Visitantes: Dilana Quirós, Graciela Ballesteros y Oscar Alvarado

Oyentes: No hubo.

Artículo I.

Orden del Día

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Artículo VI. Lectura de Correspondencia

SESION ORDINARIA N°122-2022 / 15/11/2022

- 1 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes
- 2 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 3 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 4 Artículo X. Asuntos Varios
- 5 Artículo XI. Acuerdos

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
14 determina que el mismo está completo.

15

16 **Artículo IV.**

17 **Audiencias (atención al público, juramentaciones**

18 **1- Junta de Educación del Liceo de Tucurrique:**

19 El señor presidente Municipal les da la bienvenida a los representantes del Liceo de Tucurrique
20 (Dilana Quirós, Graciela Ballesteros y Oscar Alvarado), les indica que tienen aproximadamente
21 15 minutos para exponer el tema por tratar en la audiencia.

22 La señora Ballesteros agradece al concejo por atenderlos e indica que el motivo de la audiencia
23 es sobre la organización del baile de egresados que está realizando la Junta de Educación del
24 Liceo Tucurrique con el fin de recolectar fondos para cubrir gastos que lamentablemente no
25 están presupuestados y que necesitan cubrir de alguna u otra manera. Y por ese motivo se
26 está solicitando la aprobación de una licencia temporal de expendio de bebidas con contenido
27 alcohólico para obtener mayores ingresos económicos.

28 El señor Sánchez Corrales, concejal suplente, consulta a los visitantes si en dicha actividad se
29 va a permitir el ingreso de menores de edad, por el motivo de la venta de bebidas alcohólicas.

1 Al respecto, la señora Ballesteros responde que es una actividad para personas mayores de
2 edad, las cuales al ingreso del baile se va a solicitar documento de identidad y se estará al
3 pendiente de que ninguna menor edad asista a dicha actividad.

4 El señor Vindas presidente del Concejo Municipal les indica que se les concede el permiso
5 para que realicen la actividad sin ningún problema, pero en el tema del permiso para la venta
6 de bebidas alcohólicas se debe de analizar en privado por el concejo ya que es un tema
7 delicado y de análisis.

8 La señora Ballesteros consulta si van a tener una respuesta rápida ya que la actividad se va a
9 desarrollar el día 26 de noviembre del presente año y necesitan contar con el permiso del
10 Concejo Municipal para la venta del licor en la actividad. Y que se tome en cuenta que la
11 actividad es meramente para obtener recursos económicos para poder solventar gastos y
12 ofrecer otros beneficios a los estudiantes los cuales lo necesitan, y que por la situación
13 económica que está pasando el Liceo no puede cubrirlos por falta de recursos económicos.

14 El señor Moya Sánchez concejal propietario les indica que por su parte tienen su apoyo y
15 aprobación para que realicen la actividad, que realicen la venta del licor en dicha actividad.
16 Asimismo, insta a los demás regidores que por favor le ayuden con el permiso para que puedan
17 realizar la actividad como la tiene programada ya que hay lugares en donde se realizan
18 actividades similares a está y no piden ningún tipo de autorización para venta de licor, reitera
19 que el concejo debe de aceptar así no se llevan un mal aspecto del Concejo Municipal.

20 El señor Vindas enfatiza que no es una decisión que se puede tomar a la ligera que se debe
21 analizar en privado por lo cual se les está indicando que una vez por analizada la situación se
22 les dará una pronta respuesta, que se les entiende la situación por la que están pasando por
23 no son la única institución que está en la misma situación.

24 El señor Sánchez les consulta si la Fuerza Pública les va a brindar el apoyo para dicha
25 actividad, lo cual responden que ya hicieron la solicitud, pero solo cuenta con la nota de
26 recibido de parte de la autoridad correspondiente.

27 El señor Vindas les indica que se analizará la situación y de la manera más pronta posible se
28 les dará una respuesta; los representantes de la Junta de Educación del Liceo agradecen la

1 atención y mencionan que quedan atentos a la respuesta del Concejo Municipal, y proceden a
2 retirarse.

3 Luego que se retiran los visitantes el señor Vindas le menciona al señor Moya que hizo muy
4 mal en tomar una decisión sin el apoyo del concejo, que ante este tipo de situaciones se debe
5 analizar en forma privada con la aprobación de todos los miembros para poder dar una
6 respuesta concreta, sin tener que recurrir a pleitos o desacuerdos que nos dejan en mal.

7 Al respecto, la señora Portuguese Araya Vice intendenta le indica al señor Moya que cada quien
8 tiene su puesto dentro del seno del Concejo y en este caso, no se puede pasar por encima de
9 nadie y que hizo mal en no respetar lo que les indico el señor presidente en cuanto que se
10 dejaba el tema para analizar posteriormente en este caso de análisis se debe esperar a que el
11 concejo de manera privada tome decisiones en conjunto.

12

13 **ACUERDO 1° INCISO A)**

14 Considerando que la Junta Administrativa del Liceo de Tucurrique, mediante nota de fecha de
15 fecha 7 de noviembre, recibida el 8 de noviembre del 2022 y conocida el 15 de noviembre,
16 informa a este Concejo Municipal que han resuelto cambiar la sede del baile del egresado,
17 programado para el 26 de noviembre del 2022.

18 Tomando en cuenta que en la sesión ordinaria número 118-2022, de fecha 18 de octubre este
19 ayuntamiento había acordado autorizar se llevará a cabo el baile del egresado en el Gimnasio
20 de la Antigua Bali, por tanto: Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes
21 derogar el acuerdo 1°, artículo VI, de la sesión ordinaria número 118-2022 del 18 de octubre
22 del 2022.

23 **ACUERDO 1 INCISO B)**

24 Este Concejo Municipal basado en la nota sin número de oficio de fecha 7 de noviembre,
25 recibida el 8 de noviembre y conocida el 15 de noviembre, en la que se plantea el cambio de
26 sede de la actividad del “Baile del Egresado”, programado para el 26 de noviembre del 2022,
27 **ACUERDA** enviar atenta nota al Licenciado Cesar Portuguese Sanabria – Director del Liceo de
28 Tucurrique y a la señorita Karina Mora Vásquez-de la Junta Administrativa del Liceo de
29 Tucurrique, indicándole que se **AUTORIZA** el cambio de sede de la actividad, para que sea

1 llevada a cabo en el Centro Agrícola Cantonal de Jiménez, en la fecha establecida y en horario
2 de las 19 horas a las 23:45 horas. Asimismo, se les informa que **NO SE AUTORIZA** la
3 explotación de la licencia de licores temporales para esta actividad. **ACUERDO EN FIRME.**

4

5 **Artículo V.**

6 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

7 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Calvo Pérez quien
8 ejerce como propietaria debido a la ausencia del señor Agüero Luna, Moya Sánchez, Ortiz
9 Sánchez y Sánchez Vega, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la
10 sesión ordinaria n°121-2022 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

11

12 **Artículo VI.**

13 **Lectura de Correspondencia**

14 **1. Nota suscrita por Lic. César Portugués y Sra. Karina Mora Vásquez** “Por este medio los
15 funcionarios del LICEO TUCURRIQUE y la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE
16 TUCURRIQUE nos referimos a su persona (entidad) de la forma más respetuosa posible para
17 expresarle lo siguiente:

18**1.** El Liceo Tucurrique está organizando un baile del egresado para el día 26 de noviembre con
19 cambio de sede: instalaciones del CENTRO AGRÍCOLA.

20**2.** El objetivo de la actividad es promover el esparcimiento de las personas de la comunidad de
21 Tucurrique que son egresados del Liceo y que desean convivir con personas de su generación.

22**3.** Generar fondos económicos necesarios para atender necesidades materiales que el centro
23 educativo tiene a nivel de estructura y espacios para la atención adecuada de los estudiantes
24 de nuestro Liceo Tucurrique.

25 **Es por esta razón que nos dirigimos a usted (es) y les solicitamos de la forma más atenta**
26 **la aprobación del permiso necesario para realizar la actividad ahora en una nueva sede**
27 **con su respectiva venta de licor en el lugar como se solicita según formulario “Licencias**
28 **de expendio de bebidas con contenido alcohólico”.** (Adjuntamos formulario debidamente
29 **completo).**”

1 **2. Nota suscrita por la Licda. Sandra Mora Muñoz** “La asesoría realizada, cuenta con
2 asidero legal en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, el cual establece
3 como competencia de la Auditoría Interna, *“d) Asesorar, en materia de su competencia, al*
4 *jerarca del cual depende...”*.

5 De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.º 8292, la auditoría
6 interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, procurando
7 validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales.
8 Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y
9 la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas
10 sanas.

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo N°22 inciso
d) de la LGCI, así como a la norma 1.1.4 del Manual de Normas para el Ejercicio de la
Auditoría Interna en el Sector Público R-DC-119-2009, se establecen los servicios de
asesoría que debe prestar la Auditoría Interna a la Administración Activa, esta consiste
en el **suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la
toma de decisiones** con respecto a los temas que son competencia de la Auditoría
Interna, es por lo anterior que menciono aspectos relevantes, en este caso

11 De acuerdo al **DFOE-LOC-1320** con fecha del 9 de agosto 2022 de la Contraloría General de
12 la República (**CGR**) y **PGR-C-234-2022** con fecha 30 de octubre 2022 de la Procuraduría
13 General de la República (**PGR**), indica lo siguiente sobre la intervención de las Municipalidades
14 en caminos públicos.

15 Los principales aspectos que expone la CGR, en relación al ancho mínimo de las calles, tanto
16 en carreteras nacionales como las vecinales que son atendidas por la Municipalidad son las
17 siguientes.

18 “La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los
19 gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que
20 constan en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así
21 como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de
22 dominio público y cumpla los requisitos de ley.

1 Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos,
2 rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y
3 demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y
4 caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de
5 drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.”
6 “El ancho de las carreteras y de los caminos vecinales será el que indique los Departamentos
7 Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que pueda ser menor de veinte
8 metros (sic.) para las primeras y de catorce metros para los segundos”
9 Y, por último, en cuanto a la utilización de los recursos provenientes del impuesto único de los
10 combustibles, para la intervención de caminos ante emergencias, la CGR se refirió en el oficio
11 n.º 16586 (DJ-1520) de 16 de noviembre de 2018, al artículo 9 de la Ley n.º 9329, en relación
12 con la posibilidad de utilizar estos recursos en casos de emergencias, indicando:
13 (...) En caso de que existan emergencias que dañen la infraestructura vial cantonal, deberán
14 ser notificadas ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
15 Emergencias (CNE), demostrándose la causa-efecto de esta, y se podrán asignar los recursos
16 establecidos por esta ley y el inciso b) del artículo 5 de la Ley N.º 8114, Ley de Simplificación
17 y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, aplicables para la gestión del
18 riesgo en la atención, respuesta, rehabilitación y recuperación de las redes viales cantonales.
19 En esta norma el legislador dispuso, la posibilidad de que se asignen recursos de las Leyes N°
20 8114 y N° 9329 para la gestión del riesgo en la atención, respuesta, rehabilitación y
21 recuperación de las redes viales cantonales, demostrando la causa-efecto ante la Comisión
22 Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Por lo que, deberá
23 existir un acto motivado en donde se realice la comunicación del percance ocurrido ya sea
24 local o nacional, por parte de las autoridades correspondientes con los pormenores de lo
25 sucedido.

26 **La PGR, hace referencia al tema del ancho de los caminos en los siguientes términos:**
27 Sobre el particular, debemos señalar que en dicho oficio la Contraloría señaló que las
28 posibilidades de inversión de los recursos derivados del impuesto único a los combustibles en
29 la red vial cantonal, está ligada necesariamente a la aplicación de lo establecido en el artículo

1 4 de la Ley General de Caminos Públicos. Por tanto, para los caminos vecinales se impone
2 como límite el cumplir con el ancho mínimo del derecho de vía establecido de catorce metros,
3 situación que debe ser determinada por el mismo gobierno local, y fundamentada en los
4 estudios técnicos pertinentes. Al respecto indicó:

5 “Por lo tanto, aunque existan otras calles que pueden tener distintas medidas, para efectos de
6 la asignación de recursos de las Leyes n° 8114 y 9329, este mínimo de 14 metros, es aplicable
7 respecto a las categorías de caminos vecinales y de caminos no clasificados.

8 En otras palabras, se extrae que, las posibilidades de inversión de los recursos derivados del
9 impuesto único a los combustibles en la RVC, está ligada necesariamente a la aplicación de lo
10 establecido en el artículo 4 de la LGCP.”

11 En cuanto a la red vial cantonal que es la que aquí nos interesa, debemos señalar que ésta se
12 clasifica en tres categorías: caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados. En el
13 artículo 1 de la Ley General de Caminos encontramos una definición para cada categoría al
14 indicar:

15 “a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras
16 actividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se
17 caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de
18 corta distancia.

19 b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no
20 clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional.

21 c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías
22 descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen
23 acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y
24 mejoramiento.”

25 No obstante, ello, no puede desconocerse lo dispuesto en el numeral 2 de dicha ley “Ley
26 Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial
27 Cantonal en cuanto a la inversión de recursos del impuesto a los combustibles para la red vial
28 cantonal. Dispone ese artículo

29 **“ARTÍCULO 2.- Delimitación de la competencia**

1 La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los
2 gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar,
3 financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación,
4 rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el
5 plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio.

6 La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los
7 gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que
8 constan en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así
9 como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de
10 dominio público y cumpla los requisitos de ley.”

11 No obstante, lo anterior, en virtud de la competencia municipal establecida para el
12 mantenimiento de la totalidad de la red vial cantonal, es claro que la municipalidad puede y
13 debe utilizar otras fuentes de financiamiento para atender aquellas vías cantonales que no
14 cumplan con las medidas mínimas dispuestas en la ley. Interpretar lo contrario, como
15 indicamos, sería condenar al abandono a las vías municipales que –de hecho- tienen medidas
16 inferiores a las dispuestas en la ley y que no por ello dejan de tener la condición de vía pública
17 municipal.

18 **Entre las conclusiones realizadas por PGR se indica lo siguiente:**

19 En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos, los caminos
20 vecinales no pueden tener un ancho inferior a catorce metros, sin embargo, ello no puede
21 desconocer que –de hecho- podrían existir vías de esa y otra naturaleza con menor medida
22 que requieren mantenimiento e inversión, dada su condición de vía pública y el interés de la
23 colectividad

24 La Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red
25 Vial Cantonal”, N.º 9329 de 15 de octubre de 2015. Dicha ley también limita a las
26 municipalidades la posibilidad de invertir los recursos derivados del impuesto único a los
27 combustibles, en las vías públicas cantonales que no cumplan las medidas mínimas dispuestas
28 en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos, en los términos reconocidos por la

1 Contraloría donde indica, que no existe autorización legal para utilizar los recursos derivados
2 de la Ley 8114 en caminos vecinales que no reúnan la medida mínima de catorce metros.
3 No obstante, lo indicado, los gobiernos locales sí tienen la competencia para invertir fondos
4 públicos en caminos vecinales con medidas inferiores a los catorce metros, siempre que la
5 inversión sea de una fuente de financiamiento distinta a la proveniente del impuesto único a
6 los combustibles, regulada en la Ley 8114. Lo contrario, sería condenar al abandono a la red
7 vial cantonal, cuya obligación es exclusiva de las municipalidades.

8 **Recomendaciones de la Auditoría:**

- 9 1. Levantar un listado de todos los caminos vecinales que tienen un ancho menor a 14 metros.
10 2. Estos caminos con un ancho menor a 14 metros se deben de mantener con recursos que
11 no sean provenientes de la Ley 8114.
12 3. Cuando exista existan emergencias que dañen la infraestructura vial cantonal, deberán ser
13 notificadas ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
14 (CNE), demostrándose la causa-efecto de esta, y se podrán asignar los recursos establecidos
15 por esta ley y el inciso b) del artículo 5 de la Ley N.º 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia
16 Tributarias.
17 4. Cuando se de mantenimiento a las vías cantonal se debe de realizar mediante la plataforma
18 de SICOP, cumpliendo con la Ley de Contratación Administrativa.
19 5. Se les recuerda que el próximo 1º de diciembre del 2022 entra a regir a Ley General de
20 Contratación Pública (Ley N. 9986)."

21 El señor Vindas presidente del Concejo Municipal indica que con respecto a la nota suscrita
22 por Licda Sandra Mora Muñoz Auditora Interna es mejor tratarlo en una mesa de trabajo en
23 donde se explique de manera amplia sobre la situación correspondiente.

24

25 **ACUERDO 2º**

26 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes llevar a cabo una mesa de
27 trabajo el día **lunes 21 de noviembre a la 1p.m**, cuyo objetivo tendrá analizar y desarrollar
28 más ampliamente este tema en conjunto con el tema relacionado con el tema expuesto por la

1 Auditora. Asimismo, se convoque a esta mesa de trabajo al Ingeniero Alonso Alvarado Calvo
2 al señor Intendente Municipal Wilberth Quirós Palma. **ACUERDO EN FIRME**
3
4 **3. Nota suscrita por Eduardo Hernández González** “Por medio de la presente deseamos
5 comunicarles que nuestra filial la casa club La Aurora va a continuar realizando actividades
6 para reunir fondos para cumplir con los fines de nuestra asociación como se les fue consultado
7 por medio del periódico oficial La Gaceta.
8 En aras de ser transparentes y de informar a la comunidad sobre manera porque como aclaro
9 esa información fue brindada públicamente a través del medio oficial, lo recalco nuevamente
10 por este medio y de las redes sociales.
11 La Filial sólo será utilizada para eventos especiales PRIVADOS de nuestra asociación, no así
12 para todos los fines de semana como lo realizábamos antes, tampoco las actividades serán
13 hasta las 3 de la madrugada por respeto a la idiosincrasia de la comunidad, serán hasta media
14 noche para no trasgredir los derechos de nuestros vecinos, así como les solicitamos se
15 respeten nuestros derechos.
16 Deseo aclarar que el fin principal por el que creamos nuestra asociación es reunir recursos
17 para realizar investigación médica y proyectos de desarrollo humanos que impacten a las
18 comunidades donde se encuentran ubicadas nuestras casas clubes, no un bunker de fiestas
19 ilegales como se difamó nuestra imagen ya que nosotros siempre hemos realizado todos los
20 procedimientos de ley para tener constituida y legalmente formada nuestra Asociación y somos
21 claros y contundentes en que NO VENDEMOS NADA, a nuestra asociación se le aprobó en
22 estatutos un sistema de puntos que fueron consultados a todos los ciudadanos de Costa Rica
23 y nadie se opuso que consta en “por cada 500 colones de donación que realice el afiliado para
24 colaborar con los fines de la Asociación, en agradecimiento la Asociación les obsequia UN
25 PUNTO, puntos que pueden acumular y canjear dentro del club por cualquier obsequio que
26 ofrezcamos” por lo que no somos un comercio y no requerimos una patente Municipal ni
27 permisos del Ministerio de Salud. Como no se me ha querido brindar ni siquiera los requisitos
28 para obtener una patente comercial para ofrecer hospedaje al público en general hemos

1 decidido que continuaremos con sólo la casa club porque no podemos esperar por años para
2 obtener una patente que no desean brindárnosla.

3 Gracias a la Ley nueva del cannabis medicinal tenemos nuevos inversionistas interesados en
4 nuestros proyectos por lo que no procede por el momento una demanda por daños al proyecto
5 económico como tal mas no así a la imagen mía como persona, como presidente y de la
6 Asociación; por supuesto continuaremos con todos los procesos penales y civiles derivados
7 de los ataques que sufrimos cometidos en nuestra contra en los primeros meses de reuniones
8 de nuestra casa club y con los recursos frescos que tenemos contamos con un grupo de
9 notarios públicos externos a la comunidad e imparciales mezclados entre los afiliados que
10 documentaran en vía pública y durante los eventos cualquier ataque a nuestros derechos
11 constitucionales y civiles que pretendan cometer en contra de nuestros miembros que si en
12 algún momento la pandemia les dio una excusa para perseguirnos ideológicamente porque
13 quedo más que demostrado con todas las fiestas clandestinas y cabañas para eventos sin
14 permisos de construcción ni de salud ni patentes de algún tipo que funcionaron sin que ustedes
15 movieran un dedo hasta que denuncie y que hemos documentado durante este tiempo de
16 investigaciones y recaudo de pruebas en el que ha estado sin actividad nuestro club que a
17 ustedes nunca les intereso verdaderamente la salud pública y control de las fiestas
18 clandestinas o bares ilegales sin patente y mucho menos las construcciones sin permisos.

19 Les solicitamos que respeten nuestros derechos para no vernos obligados a interponer más
20 procesos penales y civiles en contra de quienes nos ataquen injustificadamente. Retomaremos
21 nuestras actividades el día 18 de diciembre al ser las 18 horas concluyendo a la media noche,
22 nuestras actividades serán esporádicamente con el fin de no molestar a algún vecino y aún
23 más importante no ser molestados nosotros.”

24➤ El señor Vindas presidente del concejo indica que el señor Eduardo Hernández González quien
25 en reiteradas ocasiones ha expuesto su caso con respecto a su casa club, realizo la nota
26 anterior como tipo amenaza la cual está asegurando que nosotros como Concejo Municipal
27 estamos interviniendo en la realización de sus actividades que según él no son clandestinas
28 ya que no es un comercio y por ende no requieren de una patente Municipal ni permisos del
29 Ministerio de Salud.

- 1 ➤ El señor Moya menciona que este tipo de asuntos se deben de tratar de manera legal por
2 medio de un muy buen abogado que tenga experiencia en este tipo de casos.
- 3 ➤ El señor Vindas indica que el señor Hernández de una manera no adecuada está solicitando
4 que lo dejen hacer lo que le dé la gana y que no intervengan en sus asuntos, y tras de eso
5 está acusando al Consejo Municipal que no le dan patente, pero ni siquiera se ha tomado el
6 tiempo de venir a realizar el trámite. El señor Vindas recomienda que se le notifique al señor
7 Hernández que puede venir a realizar su solicitud siempre y cuando presente la documentación
8 correspondiente se le puede otorgar la patente para que realice sus actividades sin ningún
9 inconveniente, pero que le quede claro que para solicitar dicha patente debe de presentar los
10 permisos de construcción.
- 11 ➤ El señor Mario aconseja que se debería informar de que manera se puede proceder con el
12 señor Hernández si se siguen dando este tipo de problemas en los cuales tanto el señor y el
13 Concejo se vean involucrados, pero también se debe de tener en cuenta que para este tipo de
14 procedimientos hay que medirse en temas económicos.

15 **ACUERDO 3°**

16 Basado en la nota suscrita por el señor Eduardo Hernández Gonzáles, este Concejo Municipal
17 acuerda por unanimidad de los presentes enviar atente indicándole que:

181) En primera instancia, en relación al tema del permiso de construcción de la Casa Club La
19 Aurora, según criterio del Colegio Federado de Ingeniero **INF: I.612-2022-DGP** del 13 de
20 octubre del 2022, mismo que se adjunta a esta misiva para que sea de su conocimiento, como
21 se lo hemos reiterado en varias ocasiones su proyecto incumple con el artículo 74 de la Ley
22 N° 833, Ley de Construcciones al no contar con la respectiva Licencia municipal, por lo que
23 para poder realizar cualquier tipo de actividad deberá formalizar su permiso de construcción
24 ante este municipio.

252) En cuanto al tema de la Patente Comercial, el Código Municipal, en su artículo 88, establece
26 muy claro que “*Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con*
27 *licencia municipal respectiva*” Es decir, la **patente municipal** es un permiso **que** otorga
28 el **Municipio** a las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras,
29 domiciliadas o con establecimientos en el cantón, **que** realizan permanentemente actividades

1 económicas, comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. Estos sujetos
2 están obligados a obtener la **patente** y, por ende, el pago anual del impuesto los ciudadanos.
3 Por tanto, tomando en cuante que usted externa muy claro en la nota enviada que “La **Aurora**
4 **va a continuar realizando actividades para reunir fondos para cumplir con los fines de**
5 **nuestra sociedad** “, esto significa que para reunir estos fondos deberá cobrar una entrada o
6 tener a la venta productos, deberá entonces contar con patente y el permiso de funcionamiento
7 correspondiente del Ministerio de Salud para asegurarle a sus usuarios que las condiciones
8 del lugar con aptas para llevar a cabo actividades.

9 Así las cosas, nos queda muy claro que como municipalidad debemos velar por el
10 cumplimiento del derecho del debido proceso tanto para el administrado como para el
11 municipio, de ahí que siempre le hemos insistido a su estimable persona que realice los
12 trámites como corresponde según lo establecido en la ley, ante este ayuntamiento y no se
13 verá privado de sus derechos, ya que no podemos permitir que en esa propiedad se lleve a
14 cabo actividades puesto que no se cuenta con Permiso de Funcionamiento extendido por el
15 Ministerio de Salud ni con el permiso de construcción extendido por este ayuntamiento.
16 **Comuníquese este acuerdo al Ministerio de Salud- Area Rectora Turrialba Jiménez y la**
17 **Delegación de la Fuerza Pública.**

18

19 **4.Copia de Oficio N° DGABCA-0722-2022, suscrito por Yesenia de los ángeles Ledezma**
20 **Rodríguez** “ASUNTO: Seguimiento sobre proceso de implementación y uso del Sistema
21 Integrado de Compras Públicas (SICOP)

22 Estimado señor:

23 De conformidad con lo señalado en los artículos 40, de la LCA, 148 del Reglamento a la Ley
24 de Contratación Administrativa, (en adelante RLCA) párrafo segundo, todas las instituciones y
25 órganos del sector público deben tramitar los procedimientos de contratación administrativa a
26 través del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP), señalando este último
27 en lo que interesa lo siguiente:

28 **“Artículo 148.- (...)**

1 *El sistema digital unificado de compras públicas al que se refiere el artículo 40 de la Ley de*
2 *Contratación Administrativa, N°7494 y sus reformas será el Sistema integrado de Compras*
3 *Públicas (SICOP), éste se constituirá como plataforma tecnológica de uso obligatorio de todas*
4 *las instituciones y órganos del sector público para la tramitación de los procedimientos de*
5 *contratación administrativa, (...).”*

6 Con base en lo anterior, a la fecha todas las instituciones públicas a quienes aplique la citada
7 norma deben estar tramitando sus procesos de contratación administrativa a través de la
8 plataforma SICOP, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley denominada “*Transparencia de las*
9 *Contrataciones Administrativas por* medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del
10 artículo 40 bis a la Ley n°7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus
11 reformas”

12 En línea con lo anterior, la Ley General de Contratación Pública ratifica el imperativo legal
13 sobre el uso del Sistema Digital Unificado en toda actividad contractual que emplee total o
14 parcialmente fondos públicos, por lo cual se les recuerda a las Administraciones o entidades
15 contratantes cubiertas por el ámbito de aplicación de la Ley N°9986 que es su responsabilidad
16 generar las acciones necesarias para incorporarse al uso del referido sistema, toda vez que la
17 citada Ley, la cual entrará a regir el próximo 01 de diciembre de 2022, prevé la nulidad absoluta
18 de cualquier procedimiento de contratación que se efectúe fuera del sistema digital unificado,
19 salvo caso fortuito o fuerza mayor.

20 No se omite manifestar que mediante Circular DGABCA-0086-2022 - Sobre aspectos
21 generales en cuanto al uso del Sistema Digital Unificado dispuesto en la Ley General de
22 Contratación Pública, Ley No. 9986, notificada el 08 de septiembre de 2022, esta Dirección
23 General dio a conocer que el SICOP continuará siendo designado como el Sistema Digital
24 Unificado después del 1 de diciembre de 2022.

25 Con base en el reporte emitido por Radiográfica Costarricense S.A. con corte al mes de
26 septiembre de 2022, su representada aparece en el grupo de entidades pendientes de
27 implementar la plataforma SICOP; por lo anterior, se les insta a proseguir con las acciones
28 para implementar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) e informar ante esta
29 dependencia sobre el avance en el cumplimiento del imperativo legal de referencia.”

- 1 ➤ El señor Moya se preocupa porque debido al Oficio N° DGABCA-0722-2022 se pueden quedar
2 procesos por fuera ya que debido que el primero de diciembre del presente año empieza regir
3 el nuevo reglamento del SICOP en el cual no se ha ingresado.
- 4 ➤ El señor Vindas indica que este tipo de temas se deben tratar más a fondo para una mejor
5 comprensión ya que no le queda claro.
- 6 ➤ El señor Moya indica que esto sucede por falta de información que el Ingeniero Alonso tiene el
7 conocimiento de este asunto y que podría ayudarnos ya que él está trabajando con asuntos
8 como lo son los Carteles.
- 9 ➤ El señor Vindas comentó “si yo tuviera una varita mágica para devolver el tiempo” para realizar
10 este tipo de proceso con más tiempo y no tener que presentar problemas como se están
11 presentando actualmente.
- 12 ➤ El señor Moya menciona que en otros lugares se juntaron varios proyectos que sobrepasaran
13 los 120 millones para que les dieran una garantía, también menciona que el Ingeniero Alonso
14 les había indicado que si se podía hacer pero que nunca se llegó a un acuerdo.
- 15 ➤ La señora Sánchez indica que para hacer valer la garantía tiene que ser solamente una única
16 empresa.
- 17 ➤ El señor Sánchez indica que siempre y cuando se sobrepase los 120 millones si se puede
18 solicitar la garantía. Indica que después de casi 3 años que se ha hablado del tema ahora se
19 va a tener que correr por falta de información, que los llevaron en un “viaje” ya que se
20 estuvieron realizando cursos para prepararse y que nunca se procedió ni se realizó nada al
21 respecto.
- 22 ➤ El señor Vindas debido a la insistencia del señor Moya le consulta que si para él ¿es importante
23 ingresar al SICOP?
- 24 ➤ El señor Mario responde con otra pregunta que si se tienen los 10 millones para ingresar a
25 este sistema.
- 26 ➤ La señora Portuguese Vice Intendenta menciona que se tuvo la oportunidad de ingresar al
27 SICOP de manera gratuita y que nunca se aprovechó.
- 28 ➤ El señor Vindas indica que él estuvo al pendiente de temas con relación al SICOP por medio
29 del Intendente, pero nunca se procedió. Menciona que tiene disconformidad ya que el señor

1 Moya fue el primero que dijo que el que estaba atrasando para este proceso era el mismo
2 SICOP, pero no era así. Y que ahora el gobierno está obligando para entrar al SICOP lo cual
3 va a afectar ya que hay que sacar el dinero del ingreso que corresponde a 10 millones, y que
4 con ese dinero se pueden realizar muchos más proyectos. Indica que es mejor realizar una
5 mesa de trabajo para ver que se puede realizar en este caso. **Se toma nota.**

6 **ACUERDO 4°**

7 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes que en la mesa de trabajo
8 programada para el día lunes 21 de noviembre a la 1p.m, cuyo objetivo tendrá analizar y
9 desarrollar más ampliamente este tema en conjunto con el tema relacionado con el tema
10 expuesto por la Auditora , retomar también el tema de SICOP, expuesto en este oficio.
11 Asimismo, se convoque a esta mesa de trabajo al Ingeniero Alonso Alvarado Calvo al señor
12 Intendente Municipal Wilberth Quirós Palma. **ACUERDO EN FIRME**

13

14 **5.Nota suscrita por Licda Cristina Araya Rodríguez** “La presente tiene por finalidad,
15 agradecer por todo lo brindado a lo largo de más de 6 años laborados para este ayuntamiento,
16 de igual forma informo los activos y documentación que dejo en mi oficina:

17 **Ampos**

- 18• Mociones concejales
- 19• Informes de ejecución
- 20• Transcripción de acuerdos
- 21• Dietas
- 22• Correspondencia
- 23• Juntas de educación
- 24• Cotizaciones

25 **Libros de Actas**

- 26• Los existentes a la fecha de mi ingreso.
- 27• Los elaborados por mi persona del tomo 11 al 25 (acta ordinaria n°01-2016 al acta ordinaria
28 n°121-2022).

- 1• Cabe resaltar que el libro de actas tomo n° 23, se encuentra en posesión de la Licda. Sandra
2 Mora-Auditora de la Municipalidad de Jiménez, para su respectiva revisión y cierre. Y el libro
3 tomo n°24 está listo debidamente empastado solamente deben enviarlo a su revisión y
4 clausura donde la Licda. Sandra Mora-Auditora de la Municipalidad de Jiménez.

5 **Folios para actas:**

- 6 Se dejan 444, folios listos membretados en perfecto estado. Y 56 usados en impresión del libro
7 de actas tomo n°25.

8 **EXPEDIENTES año en curso:**

- 9• Documentación Feria del Pejibaye 2019.
- 10• Plan Municipal de gestión integral de residuos sólidos del distrito de Tucurrique 2022-2026.
- 11• Licitación abreviada 2021 LA-06-JVD: “Contratación de servicios para limpieza mecanizada,
12 conformación de suministro y colocación de piedra base triturada y suministro y colocación de
13 mezcla asfáltica en caliente en el camino café y azúcar, 304-070.
- 14• Licitación abreviada 2021-LA-#00003-CMDT: “Suministro de materiales y construcción de una
15 malla perimetral para la Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega de la comunidad de Sabanillas.
- 16• Licitación abreviada 2021 LA-07-JVD: “Contratación de servicios para limpieza mecanizada,
17 conformación de suministro y colocación de piedra base triturada y suministro y colocación de
18 tubería de concreto- en el camino Roldán, 3-04-022.
- 19• Proyecto de Vivienda San Miguel, impulsador Gilberth Vinicio Ramírez Alvarado.
- 20• Licitación abreviada 2021 LA-04-JVD: “Contratación de servicio para la colocación de paso de
21 alcantarillas con sus respectivos cabezales y colocación de mezcla asfáltica en el camino
22 calles urbanas Tucurrique”.
- 23• Licitación abreviada 2020-LA-0000004-JVD: “Contratación de servicios para el suministro y
24 colocación de 3 pasos de alcantarillas suministro y colocación de 1650 metros cúbicos de
25 piedra base triturada, limpieza mecanizada, conformación, lastrado en el camino” Camino
26 Malvinas.
- 27• Contratación directa CD-JVD-2021-01: “Contratación de servicios para la elaboración del plan
28 quinquenal de la UTGV- consultores y asesores en gestión municipal para Latinoamérica
29 CAGMAL S.A.

- 1• Denuncias interpuestas ante: La fiscalía procuraduría de ética.
- 2• Notas, cartas. Elaboradas para el intendente.
- 3• Nóminas de pago 2020- conocidos en sesión.
- 4• Licitación abreviada 2020- LA-000005-JVD: “Contratación de servicios para el suministro y
5 colocación de 1 paso de alcantarilla, suministro y colocación de 1300 metros cúbicos de piedra
6 base triturada, limpieza mecanizada, conformación, lastrado del camino Cacao 3-04-018”.
- 7• Licitación 2022-LA-05-JVD/ Patas Negras y Malvinas- Licitación 2022-CD-04-JVD/San Miguel
8 Concejo Municipal de Distrito Tucurrique.
- 9• Bomberos Don Wilberth.
- 10• Alquiler de Maquinaria para conformación y compactación camino Cañavera- Bajo Chiz.
- 11• Ranchos El bajo.
- 12• Contratación Directa 2022-CD-03-JVD: “Contratación de servicios para el suministro y
13 colocación de mezcla asfáltica en caliente para la realización de bacheo en los caminos calles
14 urbanas, Tucurrique y Cruz de Misión.
- 15• L.A-2022-LA-03-JVD: Camino Roldán 3-04-022.
- 16• Licitación 2022-RE-01-Chatarra-Recope.
- 17• Licitación abreviada 2020 LA-000002-JVD: “Contratación de servicios para el suministro y
18 colocación de 2 pasos de alcantarillas, 650 metros cúbicos de piedra sub-base triturada, 1050
19 metros cúbicos de piedra base triturada, limpieza mecanizada, conformación, lastrado y
20 suministro y colocación de 670 toneladas de mezcla asfáltica en caliente en 1000 metros del
21 camino Pisiri, 3-04-027” Licitación abreviada 2020 LA-000003-JVD: “Contratación de servicio
22 para el suministro y colocación de 170 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para bacheo
23 profundo en el camino la Flora, 3-04-015.
- 24• Cartel contratación directa 2021-Cd-00031-Adquisición de un sistema integrado de egresos.
- 25• Cartel licitación abreviada 2020-La-000001-JVD: “Contratación de servicios para el suministro
26 y colocación de 6 pasos de alcantarillas, suministro y colocación de 1550 metros cúbicos de
27 piedra base triturada y limpieza mecanizada, conformación y lastrado del camino Gavilucho 3-
28 04-072”.

- 1● Licitación abreviada 2021-LA-08-JVD: “Contratación de servicios para limpieza mecanizada,
2 conformación, suministro y colocación de piedra base triturada en el camino Torre Duán, 3-04-
3 073”. Licitación abreviada número 2021-LA-08-JVD.
- 4● Licitación 2022-Cd-05-INT- “Contratación de servicios para la realización de mejoras en la
5 escuela de Yolanda, la Flora.
- 6● César “Construcción de instalación eléctrica en el salón Comunal del Congo”.
- 7● Acuerdos Concejo Ing. Alvarado Calvo 2022.
- 8● Registro de pago de dietas.
- 9● Licitación abreviada 2021-LA-02-JVD: “Contratación de servicios para la limpieza mecanizada,
10 conformación, suministro y colocación de 1080 metros cúbicos de piedra base triturada y
11 suministro y colocación de 234 toneladas de mezcla asfáltica en caliente en el camino calles
12 urbanas el colegio.
- 13● CD-JVD-2021-02: “Contratación de servicios para la construcción de cabezales en concreto
14 en los caminos el Cacao y las Malvinas-CD-JVD-2021-03, contratación de servicios para la
15 colocación de un paso de alcantarillas y sus respectivos cabezales en concreto en el camino
16 de Patas Negras.
- 17● Certificaciones emitidas por la secretaria municipal.
- 18● Acuerdos recibidos por: El topógrafo Alonso Araya Rojas.
- 19● Licitación abreviada 2021-LA-03-JVD: “Contratación de servicios para construcción del puente
20 en el camino calles urbanas las vueltas 3-04-063.
- 21● Licitaciones abreviadas:
22 LA-09-2019-CMDT
23 LA-10-2019-CMDT
24 LA-11-2019-CMDT
25 LA-12-2019-CMDT
26 LA-13-2019-CMDT
27 LA-14-2019-CMDT
- 28● Documentación recibida caso licitaciones abreviadas- LA-01-2019-CMDT.
- 29● Feria Nacional del Pejibaye 2022.

- 1● Acuerdos recibidos por: Ing. Alonso Alvarado Calvo.
- 2● Contratación directa 2022-CD-02-JVD: “Contratación de servicios para la construcción de
3 cunetas, cabezales y recrecido de muro en el camino de San Miguel 3-04-030.
- 4● Contratación directa N° JVD-2022-000015-Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique:
5 “Contratación de servicios para la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Distrital y Plan
6 Estratégico del Concejo Municipal de Distrito de Tukurrique, a la empresa “Consultores y
7 asesores en gestión municipal para Latinoamérica (CAGMAL S.A)
- 8● CD 2022-CD-01-JVD Camino Los Ramírez.
- 9● Compra de vehículo U.T.G.U.D, licitación abreviada 2022-LA-02-JVD.
- 10● Licitación abreviada 2022-LA-01-JVD: “Contratación de servicios para limpieza mecanizada,
11 conformación y suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente en el camino café y
12 azúcar, 3-04-070”
- 13● Licitaciones:
14 03-2021-JVD-San Miguel
15 04-Chucuyo
16 05-Puente y bacheo- Sitio-Duán
17 06- Conservación Torre-Duán
18 07-Bacheo Calderón
19 08-Conservación Malvinas y Cacao
20 09-Alcantarillas San Miguel
21
- 22● Patentes y licencias de licor del distrito.
- 23 **Activos:**
24● 1 archivo.
25● 1 aparador
26● 1 impresora
27● 1 teléfono fijo
28● 1 computadora portátil y 1 mouse

- 1• 2 goma, 1tijera, 2 grapadoras, 1 uña, resaltadores, lapiceros, 1sacabocados, 3sellos (recibido,
- 2 secretaria, presidencia), 1 papelera, tintas de impresora, hojas oficio y carta, folder, prensas
- 3• 1 llave maya.
- 4• 1 audífono con micrófono.
- 5• 1 firma digital.
- 6• 1 ventilador de torre
- 7• 2 sillas.
- 8• 1 basurero
- 9• 1 regleta.
- 10• 5 factureros INS.

11 Cabe mencionar que las llaves que poseo (portón pequeño, puerta vidrio y oficina secretaria,

12 se las entregue al señor Wilberth Quirós Palma –Intendente Municipal.”

13➤ El Concejo Municipal queda de acuerdo y agradece el informe de lo que deja la señora Cristina

14 Araya anterior secretaria Municipal con lo que respecta a la documentación y mobiliario

15 correspondiente. **Se toma nota.**

16

17 **6.Oficio N° 102-2022, suscrito por el Ingeniero Alonso Alvarado Calvo** “Sirva la presente

18 para saludarles muy respetuosamente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento el informe

19 y el punto de vista del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con

20 respecto a la construcción realizada por el señor Eduardo Hernández González, del sector de

21 San Joaquín.

22 La visita fue realizada el día 11 de octubre del presente año, la cual la realicé en conjunto con

23 el ingeniero del CFIA el señor Edgardo Torres Brenes.

24 En dicho informe, en el punto **6. Conclusiones**, se indica claramente que el punto de vista del

25 CFIA con respecto a este caso, es que se requiere la solicitud de la respectiva licencia

26 constructiva por parte del señor Hernández; por lo que, una vez más, les solicito a ustedes

27 como Concejo Municipal, que se realice lo que legalmente procede para este caso.”

- 1 ➤ El regidor Vindas indica que se debe enviar una nota al señor Hernández porque está en lo
2 incorrecto porque se deben de tener los permisos, tal vez se pueda enviar extractos del informe
3 del Ingeniero Alonso Alvarado.
- 4 ➤ La señora Portuguese Vice Intendente aconseja que al señor Hernández se le debe enviar una
5 nota donde se debe tratar paso por paso para notificar lo que está haciendo mal para que trate
6 de hacer las cosas de una manera adecuada si así lo desea.
- 7 ➤ El señor Vindas indica que el Ingeniero Alonso Alvarado si se movió con respecto al caso de
8 este señor Hernández ya que nos ha traído problemas con lo que respecta a sus actividades.

9 **ACUERDO 6°**

10 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, se remita copia del INF: I-
11 612-2022 DGP, del 13 de octubre del 2022 al señor Eduardo Hernández González- Asociación
12 Club Tokus de Costa Rica, para lo que corresponde. **ACUERDO EN FIRME.**

13

14 **Artículo VII.**

15 **Asuntos de trámite Urgentes¹**

16 No hubo.

17 **Artículo VIII.**

18 **Mociones de los señores Regidores**

19 1-No hubo.

20

21 **Artículo IX.**

22 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

23 **1-Informe Vice Intendencia.**

24a) La señora Vice Intendente informa al Concejo que ya se concluyeron los trabajos de
25 mantenimiento de la Casa de la Cultura. Se gastaron la suma de setecientos mil colones en
26 materiales y trescientos mil colones en mano de obra, con este monto se logró arreglar la
27 baranda, cambiar tablas del piso, cambio de llaves de chorro que están malas, arreglar dos
28 baños que se encontraban en mal estado, otro estaba reventado por lo que se tuvo que retirar
29 y guardar, se pintó toda el área de Patrimonio tanto por fuera como por dentro, quedo pendiente

1 pintar las canoas y el techo. Es importante, rescatar la buena voluntad del señor Cesar Vega

2 encargado del proyecto quién regalo la mano de obra de la pintura interna del patrimonio, es

3 un detalle importante de agradecer esto hizo que la infraestructura en la celebración del primer

4 aniversario estuviera presentable. Del proyecto del pintado de la tapia había quedado un saldo

5 que en la modificación que están conociendo del día de hoy se está modificando para un

6 renglón que nos permita realizar parte de la compra de la pintura que se requiere para el

7 pintado de las canoas y el techo. Agradece al Concejo de parte de la Organización Tucultura

8 todo el apoyo que han dado a la Casa de la Cultura este año con estos dos proyectos, la pintura

9 de la tapia y el mantenimiento.

10b) También informa que la Celebración del Aniversario de la Casa de la Cultura gracias a Dios

11 transcurrió bien dentro de lo que cabe, los emprendedores se fueron satisfechos, se fue la

12 electricidad por más de tres horas, sin embargo, gracias a la buena voluntad del señor Luis

13 Rivera Quesada nos facilitón un generador que permitió continuar con las actividades

14 culturales programadas.

15c) La señora Vice Intendente tras la ausencia del señor Intendente Municipal y a solicitud del

16 señor Contador Municipal, presenta al Concejo la Modificación Presupuestaria 04-2022. A

17 continuación, se detalla:

 CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04-2022 SESION EXTRAORDINARIA N° del 15 Noviembre del 2022											
DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO					
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Reducir	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Reducir	Suma a Aumentar	Diferencia	
PROGRAMA I											
5.01.01... ADMINISTRACIÓN GENERAL							2.1.1 REMUNERACIONES				
5.01.01.0.01.01.00.0	Salarios para cargos fijos	3 968 840,00	0,00	500 000,00	4 468 840,00		1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	500 000,00	700 000,00	
5.01.01.0.03.01.00.3	Remuneración por años servicios (anualidad)	5 292 590,13	0,00	200 000,00	5 492 590,13		1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	200 000,00	200 000,00	
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL		5 312 870,13	0,00	700 000,00	6 012 870,13		SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL		0	700 000,00	700 000,00
5.01.02... AUDITORIA INTERNA							2.1.1 REMUNERACIONES				
5.01.02.0.01.01.00.0	Salarios para cargos fijos	2 047 825,00	700 000,00	0,00	1 347 825,00		1.1.1 Sueldos y salarios	700 000,00	0,00	-700 000,00	
SUBTOTAL AUDITORIA INTERNA		2 047 825,00	700 000,00	0,00	1 347 825,00		SUBTOTAL AUDITORIA INTERNA		700 000,00	0,00	-700 000,00
TOTAL PROGRAMA I "TUCURRIQUE"		7 219 195,13	700 000,00	700 000,00	7 219 195,13		TOTAL PROGRAMA I "TUCURRIQUE"		700 000,00	700 000,00	0,00
PROGRAMA II											
5.02.02... SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA							1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
5.02.02.1.02.99.00.0	Otros Servicios Básicos de Transporte	10 626 132,50	440 000,00	0,00	10 186 132,50		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	440 000,00	0,00	-440 000,00	
5.02.02.2.01.99.00.0	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	20 880,00	0,00	440 000,00	460 880,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	440 000,00	440 000,00	
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA		10 647 013,50	440 000,00	440 000,00	10 647 013,50		TOTALES		440 000,00	440 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA II "TUCURRIQUE"		10 647 013,50	440 000,00	440 000,00	10 647 013,50		TOTAL PROGRAMA II "JIMÉNEZ"		440 000,00	440 000,00	0,00
PROGRAMA III ** TUCURRIQUE**											
GRUPO 01: EDIFICIOS PROGRAMA III ** TUCURRIQUE**											
5.03.01.01... DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (EDIFICIOS)							2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.01.01.932	Peñado y Reparación de Tapia Casa de la Cultura Tucurrique (Fondo IM)	169 911,50	169 911,50	0,00	0,00		2.1.5 Otras obras	169 911,50	0,00	-169 911,50	
5.03.01.01.932.5.02.01.00	Materiales y productos minerales y aislación	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		2.1.5 Otras obras	75 000,00	0,00	-75 000,00	
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III)		244 913,50	244 913,50	0,00	0,00		TOTALES		244 913,50	0,00	-244 913,50
5.03.01.01.932	Mantenimiento Edificio Casa de la Cultura y Centro Adulto Mayor (Fondo IM)	88,55	0,00	244 911,50	245 000,05		2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.01.01.932.2.03.01.00	Materiales y productos metálicos	88,55	0,00	244 911,50	245 000,05		2.1.5 Otras obras	0,00	244 911,50	244 911,50	
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS (PROG. III)		88,55	0,00	244 911,50	245 000,05		3. AMORTIZACIÓN			0,00	-0,00
TOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III		245 000,05	244 913,50	244 913,50	245 000,05		TOTALES		244 913,50	244 913,50	0,00
GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE TUCURRIQUE											
5.03.02.001... Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 9314 //9329)							2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.001.2.04.01.0	Herramientas e Instrumentos	466 244,27	450 000,00	0,00	16 244,27		2.1.2 Vías de comunicación	450 000,00	0,00	-450 000,00	
5.03.02.001.2.04.02.0	Repuestos y Accesorios	100 035,00	0,00	500 000,00	600 035,00		2.1.1 Vías de comunicación	0,00	500 000,00	500 000,00	
5.03.02.001.2.99.04.0	Textiles y Vestuarios	675 983,04	550 000,00	0,00	125 983,04		2.1.0 Vías de comunicación	550 000,00	0,00	-550 000,00	
5.03.02.001.2.04.04.0	Combustibles y Lubricantes	804 012,66	0,00	800 000,00	4 012,66		2.1.2 Vías de comunicación	0,00	800 000,00	800 000,00	
Subtotal Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal		1 746 265,97	1 000 000,00	1 300 000,00	1 746 265,97		TOTALES		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
5.03.02.01.902... Colocación Base, conformación Camino Roldán 3-04-022 (Ley 9329)							2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.01.902.5.02.02.0	Vías de comunicación	8 252 619,14	4 252 619,14	0,00	2 400 000,00		2.1.2 Vías de comunicación	4 252 619,14	0,00	-4 252 619,14	
5.03.02.01.957... Construcción de Puente Calles Urbanas Las Vueltas 3-04-020 (Ley 9329)							2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.01.957.5.02.02.0	Vías de comunicación	5,16	0,00	15 000 000,00	15 000 005,16		2.1.2 Vías de comunicación	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
5.03.01.01.900 Compra Vehículo Doble Tracción UTOV (Ley 9329)							2.2 Adquisición de Activos				
5.03.01.01.900.5.01.02.0	Equipo de Transporte	22 811 499,00	746 280,86	0,00	22 065 218,14		2.2.1 Maquinaria y Equipo	746 280,86	0,00	-746 280,86	
5.03.02.01.952... SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (Ley 9314 // 9329)							2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.02.01.952.9.02.02.0	Sumas con destino específico sin asignación presupue	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		2.1.2 Vías de comunicación	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	
SUBTOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III TUCURRIQUE		41 214 404,01	16 000 000,00	16 000 000,00	41 214 404,17		TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA III "TUCURRIQUE"		41 459 404,06	16 244 913,50	16 244 913,50	41 459 404,23		TOTAL PROGRAMA III "JIMÉNEZ"		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
TOTAL MODIFICACIÓN 04-2022		59 325 612,67	17 384 913,50	17 384 913,50	59 325 612,63		TOTAL MODIFICACIÓN 02-2020		17 384 913,50	17 384 913,50	0,00
Justificación: Metas operativas											
1 Fortalecimiento de sueldos para cargos fijos y anualidad para sus respectivas cancelaciones											
2 Fortalecimiento de Otros Servicios de Gestión y Apoyo para su respectiva cancelación											
3 Fortalecimiento de combustibles y repuestos para cumplir con lo asignado a sus departamentos											
4 Fortalecimiento de proyecto 957 para pago de repuestos											
5 Fortalecimiento de Productos Metálicos del proyecto 932											
Se relejan de los proyectos número 900-902-933-952, los cuales presentan saldos.											
Elaborada por: Contabilidad Municipal											
Fecha: 15/1/2022											
A Solicitud de la Intendencia Municipal y de la UTOVM, de la Junta Vial Distrital.											



CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04-2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° del 15 Noviembre del 2022

RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO

Código	Detalle Cuenta	Programa 1 Administración General	Programa 2 Servicios Comunales	Programa 3 Inversiones	Programa 4 Partidas Específicas	Total todos los programas
1	GASTOS CORRIENTES	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	1.1 GASTOS DE CONSUMO	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	1.1.1 REMUNERACIONES	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	1.1.1.1 Sueldos y salarios	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	1.1.1.2 Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	1.2 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1 Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 244 911,50	0,00	16 244 911,50
	2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	16 244 911,50	0,00	16 244 911,50
	2.1.1 Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2 Vías de comunicación	0,00	0,00	16 244 911,50	0,00	16 244 911,50
	2.1.3 Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.4 Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2 Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.4 Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.5 Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.1 Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2 Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	700 000,00	440 000,00	16 244 911,50	0,00	17 384 911,50

Elaborado por: Esteban Madrigal Quirós
15/11/2022

 Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique PLAN OPERATIVO MODIFICACION INTERNA N° 4- 2022							
Nombre y Ubicación del Proyecto	Descripción de la Obra		Monto Aumentado	Monto Ejectuado I Semestre	Monto Ejectuado II Semestre	Plazo Estimado	Estimación Realizada
	Detalle	Intervención					
ADMINISTRACION GENERAL	Se refuerzan los renglones de sueldos para cargos fijos y anualidad para sus respectivos pagos,	2	€700 000,00			1 semana	II Semestre
SERVICIO DE RECOLECCIÓN BASURA	Se refuerza el renglón de Otros Servicios de Gestión y Apoyo para el cumplimiento de sus metas y correspondientes pagos,	1	€440 000,00	€0,00	€0,00	1 mes	II Semestre
INVERSIONES	Se reguerzan los renglones de repuestos y combustibles y lubricantes para sus respectivas compra y buen desempeño del departamento,	5	€1 000 000,00			1 mes	II Semestre
INVERSIONES	Se refuerza el proyecto Construcción de Puente Calles Urbanas Las Vueltas 3-04 020 (Ley 9329), para el pago de ajustes por su culminación,	1	€15 000 000,00	€0,00	€0,00	1 mes	II Semestre
INVERSIONES	Se refuerza el renglón de productos metálicos del proyecto "Mantenimiento de Casa de la Cultura"	1	€244 911,50		€0,00	1 mes	II Semestre
Total Modificación 4-2022			€17 384 911,50	€0,00	€0,00		

ACUERDO 1 ° inciso b)

Una vez conocida analizada y discutida la Modificación Presupuestaria 04-2022 en la forma presentada por la señora Vice Intendente, este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la Modificación por un monto de € 17.384.911.50 (diecisiete millones trescientos ochenta y cuatro mil novecientos once con 50/100). Para el fortalecimiento de sueltos para cargos fijos y anualidades, fortalecimiento de Otros Servicios de Gestión y Apoyo, fortalecimiento de combustible y repuesto, fortalecimiento de proyecto 957 pago de reajustes y fortalecimiento de productos metálicos proyecto 932.
ACUERDO EN FIRME.

2-Informe Intendencia.

No hubo.

1 **Artículo X.**

2 **Asuntos Varios**

3 **1-Concejales.**

4a) **Concejal Sánchez Corrales.** El concejal suplemente el señor Sánchez Corrales manifiesta su
5 molestia con respecto a un informe que les presento el ingeniero Alvarado Calvo lo cual le
6 pareció que no da detalles de los procesos que se realizaron. Por, Lo cual, solicita un llamado
7 de atención para el ingeniero con respecto a este tipo de informes.

8 Al respecto, el señor presidente indica que tampoco está de acuerdo con el informe
9 presentado.

10

11➤ **Al ser las 8:33 p.m. el Concejal Fonseca Brenes solicita permiso al señor Presidente**
12 **Municipal para retirarse del recinto.**

13

14 **2-Junta Vial: SESIÓN ORDINARIANº49-2022**

15 Sesión ordinaria número 49-2022 celebrada por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, en el
16 Salón de Sesiones del C.M.D.T al ser las catorce horas del 9 de noviembre del 2022. Con la
17 asistencia de los señores:

18 **PROPIETARIOS:** Wilberth Quirós Palma-**Presidente Intendente Municipal**, Martin Sánchez
19 Montoya- (**Suple la ausencia del señor Jesús Luis Sánchez Montoya, en representación**
20 **de las Asociaciones de Desarrollo Integral**, José Carlos Vindas Ureña-**Representante**
21 **Concejo Municipal.**

22 **SUPLENTE:** Rocío Portuguese Araya-**Titular Intendente Municipal.**

23 **AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN:** Ing. Alonso Alvarado Calvo- Esteban Madrigal Quirós-
24 **Funcionario Municipal**, Jesus Luis Sánchez Montoya-**Representate de la Asociación de**
25 **Desarrollo Integral**, Roberth Vega Hernández- **Representante de Vecinos**, Cristhopher
26 Sánchez Corrales – **Representante del Concejo**, David Flores- **Representante de Vecinos.**

27

28 **ORDEN DEL DÍA**

29 **ARTÍCULO I.** Comprobación de quórum

SESION ORDINARIA N°122-2022 / 15/11/2022

- 1 ARTÍCULO II. Apertura de la sesión
- 2 ARTÍCULO III. Aprobación del orden del día
- 3 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria
- 4 ARTÍCULO V. Asuntos de trámite Urgentes
- 5 ARTÍCULO VI. Atención de Audiencias
- 6 ARTÍCULO VII. Lectura de Correspondencia
- 7 ARTÍCULO VIII. Asuntos Pendientes
- 8 ARTÍCULO IX. Informes administración de la gestión vial municipal
- 9 ARTÍCULO X. Asuntos Varios
- 10 ARTÍCULO XI. Cierre de Sesión

ARTÍCULO I.

COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

13 Se comprueba el quórum por parte del Presidente de la Junta Vial Distrital, el señor Wilberth
14 Quirós Palma-Intendente Municipal. Se determina que se cuenta con quórum suficiente, por lo
15 tanto, se puede dar apertura a la sesión.

ARTÍCULO II.

APERTURA DE LA SESIÓN

18 El señor Presidente de la Junta Vial Distrital, apertura la sesión ordinaria.

ARTÍCULO III.

APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA

21 Se da lectura del Orden del Día programada para la Sesión de hoy, el cual se aprueba en
22 forma unánime.

ARTÍCULO IV.

APROBACIÓN DEL ACTA

25 **1.**Por error involuntario, no se justificó la ausencia del señor David Flores Segura-
26 Representante de Vecinos.

ACUERDO 2º

28 No existiendo, más objeción al acta ordinaria número 48-2022, esta Junta Vial, aprueba y
29 ratifica en todos sus extremos con votos a favor del señor Wilberth Quirós Palma-**Presidente**

SESION ORDINARIA N°122-2022 / 15/11/2022

1 **Intendente Municipal, Alonso Alvarado Calvo-Funcionario en el Área Técnica-Ingeniero**
2 **Municipal, Martin Sánchez Montoya- (Suple la ausencia del señor Jesús Luis Sánchez**
3 **Montoya, en representación de las Asociaciones de Desarrollo Integral), José Carlos**
4 **Vindas Ureña-Representante Concejo Municipal.**

5 **ARTÍCULO V.**
6 **ASUNTOS URGENTES**

7 **1.No hubo.**

8 **ARTÍCULO VI.**
9 **ATENCIÓN DE AUDIENCIAS**

10 **1.No hubo.**

11 **ARTÍCULO VII.**
12 **LECTURA DE CORRESPONDENCIA**

13 **1.No hubo.**

14 **ARTÍCULO VIII.**
15 **ASUNTOS PENDIENTES**

16 **1.No hubo.**

17

18 **ARTÍCULO IX.**
19 **INFORMES ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN VIAL MUNICIPAL**

20

21**1. El señor Presidente Quirós Palma indica que:**

22**a) Recurso de amparo que se hablaba en el acta fue declarado sin lugar.**

23**2. El señor Ingeniero informa, por parte del asistente Felipe Carvajal ya que no se**
24 **encuentra en la reunión.**

25➤ El camino de San Miguel salió bastante bien está listo para hacer la entrega, hoy se inició con
26 la demarcación, se demarcaron 600 metros de la parada al tanque de oscilación, la
27 demarcación se continuará hasta donde termina el proyecto, y es raya solo línea de centro,
28 con capta luces en el centro amarillo y en las orillas capta luz roja que indica peligro, se

1 colocaran en la parte externa, chevron en las curvas peligrosas. Los flexvin también se
2 colocaron, se pintarán los reductores, las señales, flechas de continuación, altos y cedas.
3 El señor Presidente consulta que hay para el resto del camino de San Miguel.
4 Felipe indica que lo que está valorando del cierre del proyecto, se va hacer el revestido de
5 concreto de lo que es el derrame, del asfalto hasta la torre el asfaltado de este tramo. Desde
6 el año pasado se está trabajando con el Inder para realizar las mejoras desde la Torre hasta
7 el límite distrital con Paraíso.
8 Lo que queda del año se hizo una sola licitación con todos los proyectos que quedan, siete
9 proyectos de red vial y la construcción de segunda planta.
10● Bajo Tucurrique conformación, base y poco de asfalto a la salida.
11● Sitio Duán conformación de las tilapias a la iglesia del Duán, con un poco de base, bacheos
12 se van muchos recursos ya que está muy deteriorados, se colocará asfalto en el reventón,
13 para mejorar para que cualquier vehículo pueda acezar
14● Cacao conformación, base en bacheo y asfalto en el Rincón de los Nietos, cuesta del Rancho
15 Alexis Estrada hasta donde Evaristo y se hará un tramo del camino de Cacao al Ceiba.
16 El señor Vindas Ureña consulta si se puede mejorar la vuelta del cruce entre Pueblo Nuevo y
17 Cacao.
18 Al respecto, el señor Carvajal manifiesta que la mentalidad es ir atacando lo que más urge.
19● Torre Duán conformación y bacheo con base mínima donde se ubica.
20● Gavilucho hacer limpieza y si se ocupa bacheo con base.
21● Pisiri terminar cunetas y hacer muro en la caja de registro para que el agua no se tire a la calle.
22● Calles urbanas el bochinche, mejoramiento de salidas de aguas, voltear el nivel, se debe hacer
23 excavación y sustituir pasos de alcantarilla.
24● Segunda planta se está trabajando para recibir ofertas de este lunes en ocho días.
25 En relación a los caminos se reciben ofertas, el lunes 21 de noviembre, se inicia con Sitio Duán
26 y pasan al Bajo.
27 El señor Vindas Ureña consulta si no hay problema tirar el cartel, sino se tiene el contenido
28 económico para los otros proyectos.

1 Al respecto, el señor Carvajal indica que si se puede hacer legalmente procede, además se
2 aclara en el cartel.

3 El señor Sánchez Montoya indica que en la sesión anterior y está muy claro en el acta que los
4 recursos se invierten del puente para arriba, le gustaría saber cuántas toneladas hay ya que
5 no se quiere material, considera que debe analizar para tener claro, el Ingeniero indico que se
6 le daría prioridad las tres cuestas y en el acta consta, inclusive se había quedado de ir al campo
7 a verificar que exista un acuerdo entre funcionarios y vecinos que las cosas no se hagan
8 antojadizamente, el sueño que siempre se ha tenido es que para que este año estén todas las
9 cuestas asfaltadas, por tanto, solicita que eso se solucione, no se permitirá arriba material del
10 río. Esa es su inquietud desconoce cómo lo planearon, con cuanto asfalto se cuenta para ese
11 camino.

12 Al respecto el señor Carvajal indica que del Reventón hacia abajo se hizo un inventario de
13 necesidades completo en base a ese inventario indica que se requiere setenta y siete millones
14 y se cuenta con treinta y cinco, kilómetro y medio de reacondicionamiento en subrasante y
15 espaldones, 320 metros cúbicos de base y 300 toneladas de asfalto. Para poder ejecutar el
16 proyecto se ocupa seiscientos cuarenta toneladas, se está beneficiando más las casas que se
17 ubican en este sector.

18 El señor Sánchez Montoya manifiesta que entonces los acuerdos no valen nada, se está
19 haciendo en base del conocimiento, pero no hay compra de alcantarillas, se hacen limpiezas
20 al camino, pero no se colocan las alcantarillas, no entiende, entonces para que se viene a las
21 reuniones, no sabe si se va invertir del puente para abajo.

22 El señor Presidente manifiesta que la observación del señor Sánchez Montoya es válida se
23 puede hablar con el Ingeniero, darle la conformación hasta la iglesia. Hay cosas que se pueden
24 negociar ya que el comportamiento del camino puede ser otro.

25 Al respecto, el señor Vindas manifiesta que nadie más que quien usa el camino sabe lo que
26 se requiere, es importante hacer un balance.

27 El señor Sánchez manifiesta que entiende que los técnicos piensen en las personas que viven
28 ahí, se compromete en este acto que la cuesta los vecinos le colocan material a la cuesta si
29 fuera necesario.

1 El señor Presidente le manifiesta al señor Sánchez Montoya que este tranquilo que negociara
2 con el Ingeniero y la empresa que esté contratando.

3 **ARTÍCULO X.**
4 **ASUNTOS VARIOS**

5**1. Los presentes consultan:**

6a) El señor Vindas Ureña consulta sobre los trabajos que se hicieron en calles urbanas, le parece
7 que solo se hicieron tres parches en el camino El Colegio.

8 Al respecto, el señor Carvajal manifiesta que asumen que todo va como se hace actualmente,
9 en muchas partes tenía doce centímetros lo que provoco que se tuviera que utilizar más mezcla
10 de la que estaba contemplado.

11 El señor Vindas Ureña manifiesta que le parece que no somos flexibles.

12 El señor Carvajal indica que se debe ocupar equipo especial para hacer buques.

13b) En el Camino San Miguel quedo una zanja.

14 El señor Carvajal indica que haría revestir con concreto el derrame.

15 **ARTICULO XII**
16 **CIERRE DE SESION**

17 Siendo las quince horas cuarenta y cinco y dos minutos al no haber más asuntos que tratar, el
18 señor Presidente, da por finalizada la sesión.

19

20 _____

21 **Wilberth Quirós Palma**
22 **PRESIDENTE**

José Carlos Vindas Ureña
SECRETARIO

23 **ARTÍCULO XI**
24 **ACUERDOS**
25 **ACUERDO 1º**

26 Este Concejo Municipal, considerando que la señorita Arlyn Marín Rivera, arrendataria del
27 Restaurante Don Luis, durante la Feria Nacional del Pejibaye, Edición 30, llevada a cabo en
28 las instalaciones del Centro Turístico Don Luis, realizo la comercialización de bebidas con
29 contenido alcohólico en la vía pública, es decir en el parqueo de las instalaciones del Centro

1 Turístico, infringiendo de esta forma lo establecido en la Ley para la Regulación y
2 Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, por tanto, este municipio como
3 responsable de velar por el cumplimiento de esta ley, **ACUERDA** por unanimidad de los
4 presente enviar atenta nota a la señorita Arlyn Marín Rivera, arrendataria del Restaurante Don
5 Luis indicándole que este ayuntamiento resuelve imponer una sanción y suspender por el
6 termino de **15 días naturales** a partir del recibo de esta notificación la venta de bebidas con
7 contenido alcohólico y ordenar el cierre del negocio. **ACUERDO EN FIRME.**
8 Asimismo, se le solicita al señor Intendente Municipal Wilberth Quirós Palma para que proceda
9 en este acto a colocar los sellos correspondientes. Comuníquese este acuerdo a la Delegación
10 de la Fuerza Pública y al Ministerio de Salud- Área Rectora de Turrialba.

11

12

ACUERDO 2°

13 El Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar atenta nota al señor
14 **José Fonseca Brenes**, indicándole que este ayuntamiento ha podido constatar mediante
15 diferentes redes sociales que, en una propiedad inscrita a su nombre, ubicada en Las Vueltas,
16 camino Patas Negras, se están realizando actividades bailables, por tanto, con todo respeto
17 se le solicita proceder a realizar los trámites correspondientes de solicitud de patente comercial
18 ante este ayuntamiento.

19 Esta solicitud la hacemos considerando que el Código Municipal en su artículo 88 establece
20 que: *“Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con una licencia
21 municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se
22 pagará durante el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se
23 haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizados.* **Comuníquese este
24 acuerdo al Área Rectora de Turrialba Jiménez y a la Delegación de la Fuerza Pública.**
25 **ACUERDO EN FIRME.**

26

27

ACUERDO 3°

28 Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes enviar atenta nota a los
29 propietarios y arrendatarios de licencias de licores de Bar y Bar y Restaurantes del Distrito,

solicitándoles se sirvan presentar ante este ayuntamiento, específicamente al Departamento de Patentes, copia del Permiso de funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud. Se les concede 10 días hábiles a partir del recibo de esta notificación para la presentación de este documento, el comercio que no cumpla con lo aquí solicitado nos veremos en la obligación de proceder de conformidad con la ley. **ACUERDO EN FIRME.**

Al ser las veintiún horas con cinco minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA
